

1500185-57.2021.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180770/2021 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 18873479 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 423/21/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2180770 - DEL.POL.LARANJAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500185-57.2021.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500185-57.2021.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180770/2021 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 18873479 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 423/21/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2180770 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

LUÍS FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 05 de julho de 2021, por volta das 10h45minutos, na Praça São Pedro, nº 40, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, guardava drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 10 tabletes de maconha, com peso líquido de 189,19 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 24/25 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 93/96, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 116) e ofertou defesa (fls. 121/125).

A denúncia foi recebida no dia 18 de janeiro de 2022 (fls.126/127).

O acusado foi citado (fls.145).

Em instrução criminal foram ouvidas três testemunhas e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime, oralmente em audiência (fls. 157/158).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 169/171).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência nº423/2021 (fls.20/23), pelo auto de exibição e apreensão (fls.24/25), pelo auto de constatação preliminar (fls.26), pelo laudo químico-toxicológico (fls.93/96), pelo comprovante de depósito do dinheiro (fls.75), pelo laudo dos objetos apreendidos (fls.86/88), pelo laudo do celular (fls.89/92).

A autoria é certa.

O réu, em solo judicial, negou os fatos. Disse que os policiais chegaram e já entraram em sua residência. Contou que a maconha encontrada era para o seu uso pessoal, e estavam guardadas em uma gaveta, já a balança era para pesar alimentos. Por fim, informou que policiais militares entraram em sua residência após os fatos e aspergiram spray de pimenta nele.

Luciano Cleber Nunes, policial civil e Marcelo Ghiraldi, guarda civil municipal, relataram que estavam investigando a conhecida biqueira da igrejinha e que o réu seria o gerente, em parte, do local, porque o papel dele era armazenamento de maconha para posterior entrega na venda. O local é bem próximo da residência do réu e, após algumas campanas, avistaram o réu, mas quando verificava a presença policial, saiu e adentrava a residência do réu. Certo dia receberam nova denúncia no sentido que o réu estaria com certa quantidade de maconha para posterior redistribuição, e então foram averiguar a informação. Chegaram no local e fomos direto na residência do réu, e foram atendidos por ele. Informaram sobre o teor da denúncia. O réu negou, mas autorizou a entrada por escrito para buscas. Quando estavam no quarto do réu, ele aparentou nervosismo, mas nada localizaram. Indagaram o réu sobre algo de ilícito e ele acabou confessando e mostrou um fundo falso no guarda-roupa e retirou os entorpecentes (maconha) em porções grandes e uma balança de precisão. Também foi entregue ao réu valores em dinheiro. Tudo foi entregue para os depoentes.

Letícia Aparecida dos Santos Moraes relatou que estava na residência quando o acusado foi abordado, contou que estava dormindo com o réu e foram acordados com os latidos do cachorro. Os dois policiais informaram que haviam recebido denúncias e revistaram o quarto, encontrando porções de maconha, que era para consumo do réu.

Ao cabo da instrução criminal, pelos depoimentos colhidos, não restou caracterizado, conforme descrito na denúncia, que o réu estava praticando a comercialização, mas que apenas estava portando o entorpecente para o seu uso.

Consta dos autos que, No dia dos fatos os policiais dirigiram-se até o local onde residia o réu e ele os recebeu. Narraram em seus depoimentos que foram autorizados pelo réu para adentrar no imóvel.

Efetivamente, o réu, conforme se vê em fls.35, assinou termo de autorização de entrada em residência.

No caso dos autos, não há dúvidas de que havia entorpecentes no interior da casa, localizados pelos policiais, após receberem regular denúncia e que os entorpecentes pertenciam ao réu, vez que o réu confessou ser o proprietário deles. Porém, na instrução criminal não ficou demonstrado de que o réu portava os entorpecentes para fins de comercialização.

Para a caracterização da venda em caso de quantidade pequena de droga encontrada, devem estar presentes outras circunstâncias que autorizem tal conclusão.

Nada mais foi encontrado na residência ou em poder do acusado, exceto pequena

quantia de dinheiro com ele, a balança de precisão, e um aparelho celular. A interpretação há de ser, por conseguinte, favorável ao acusado, pois não restou inequívoco o especial fim de agir.

Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, merece prosperar a desclassificação para o crime de porte de entorpecente para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

Contudo, tal artigo não prevê pena privativa de liberdade, mas sim “advertência”, “prestação de serviços à comunidade” ou “medida educativa”, pelo prazo máximo de cinco meses se primário e dez meses se reincidente.

Não há, pois, que se falar na aplicação do princípio da intervenção mínima. Em razão da quantidade da droga apreendida e tendo em vista a afirmação do acusado de que é usuário de drogas, tem-se que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal.

O réu é primário, conforme se vê na certidão de fls.43, por isso possível a aplicação da pena de advertência para ele.

Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condena-se LUÍS FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA (RG.50.333.006), como incurso nas penas do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 na pena de advertência.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Oficie-se ao Instituto de Criminalística e Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declara-se o perdimento do dinheiro apreendido com o réu (fls.75) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que o réu não comprovou a licitude do mesmo.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 14 de outubro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA